

다. 징계 등 개인 처분 통보에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「감사규정시행세칙」 제26조(감사결과 처분요구 통보) 및 제27조(조치결과)에 따르면 감사결과 처분요구가 통보된 감사대상기관의 장은 그 조치결과를 30일 이내에 감사에게 제출하여야 하며 이 중 징계 요구에 대해서는 「인사규정」 제60조(징계의 집행 등) 및 제61조(재심청구)에 따라 징계해당자에게 징계처분 내용을 지체 없이 서면으로 통보하고 10일 이내에 집행하여야 하며, 징계처분을 받은 자가 그 처분에 불복이 있을 때에는 징계처분통지를 받은 날로부터 2주일 이내에 재심을 청구하도록 규정하고 있습니다.

□□□□□는 '21년 국가보훈처 공단 종합감사 결과, 징계 사항은 비위행위 예방효과를 위해 사례 등으로만 활용하고, 각 부서에 징계 사실을 통보하지 않도록 한 국가보훈부의 처분 요구에 대하여 업무를 *개선하여 감사대상기관의 장이 직원의 징계 및 경고·주의 처분을 할 경우, 해당 직원에게 처분 통보서와 함께 사유 설명서를 교부하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 하였으며 재심 청구 기한 등의 산정을 위하여 서면으로 통보하고 직원의 통보서 확인 일자를 관리하여야 합니다.

* 개선 조치 : 직원신상(징계사항) 통보 관련 안내(인재경영-5709, '21.12.21.)

또한 공단 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제5조(문서의 전자적 처리) 및 제6조(문서의 성립 및 효력 발생) 제1항에 따르면, ▼▼▼ 또는 소속기관의 장은 문서의 기안·검토·협조·결재·등록·시행·분류·편철·보관·보존·이관·접수·배부·공람·검색·활용 등 처리 절차를 전자문서시스템 상에서 전자적으로 처리하도록 하여야 하며, 문서는 결재권자가 해당 문서에 전자이미지 서명의 방식으로 결재함으로써 성립한다고 규정하고 있습니다.

따라서 감사결과 처분요구에 대한 개인 처분 통보서를 발행하는 경우 감사대상 기관장의 결재를 득하고 해당 직원에게 개인 처분 통보서 및 사유 설명서를 교부하여야 하며 통보서는 서면으로 통보하여 해당 직원의 확인(수령) 여부를 기록·관리하여 재심 청구의 기한 등을 명확히 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 ☐☐☐☐☐ 종합감사 시 징계 등 개인처분 통지 현황을 확인한 결과, □□·▲▲☐☐☐☐☐에서는 개인 처분요구사항에 대한 징계 및 경고, 주의 등 통보서 및 사유 설명서를 기관장의 결재 없이 인사담당자가 통합경영정보시스템으로 등록·발행하여 교부하였으며,

□□·■ ■ ■ · ▲ ▲ · △ △ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐에서는 개인 처분 통보서의 수령 확인 여부가 (증빙 또는 별도의 기록) 관리되고 있지 아니한 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

- □□·■ ■ ■ · ▲ ▲ · △ △ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□·■ ■ ■ · ▲ ▲ · △ △ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐장은

- 통합경영정보시스템에 누락된 직원 상훈 내역을 재정비 하시기 바라며,
- 징계 등 개인 처분 통보서 및 사유 설명서는 전자적으로 결재를 득하여 해당 직원에게 교부하시고 수령 여부에 대한 확인·관리를 철저히 하시기 바랍니다.

(통보)